

国家税务总局洛阳市税务局第一稽查局

税务处理决定书

洛税一稽处〔2026〕23 号

洛阳纳途汽车销售有限公司：（纳税人识别号：
91410303MAE3TPKP3B）

我局对你单位（注册地址：河南省洛阳市西工区邙岭大道五洲国际城C区19栋3-367号）2024年1月1日至2025年5月31日期间涉税情况进行专项检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

你单位2024年1月1日至2025年5月31日开具机动车销售统一发票20份，正常开具10份，发票代码141002520076、发票号码01095249-01095258，价税合计300,000.00元，开具负数发票10份，发票代码141002520076、发票号码00104257-00104266，价税合计300,000.00元，货物名称：特种低平板半挂车，购货单位：鞍山市启程大件运输有限公司、鞍山昊宇大件运输服务有限公司2户企业。

经调查，你单位存在虚假注册地址，短期经营走逃，且无实收资本、无固定资产、无存货、无人员工资、无运输类费用的发票信息，备案银行账户信息虚假，购销货物数量严重不符，虚假纳税申报或不申报等问题，存在明显虚开特征。

上述违法事实由以下证据印证：

证据一：洛阳市西工区市场监督管理局、国家税务总局洛阳市西工区税务局提供的企业登记情况，税务工商注册信息证明、发票核定领用验旧、纳税申报情况等信息。证明你单位的基本登记、发票领用、纳税申报等情况

证据二：国家税务总局洛阳市西工区税务局提供的查询企业2024年1月1日至2025年5月31日发票接收开具信息，证明你单位开具及取得发票明细内容。

证据三：无锡顺茂物业管理有限公司洛阳分公司提供的物业情况说明及农业银行股份有限公司洛阳分行提供的检查存款账户明细，证明你单位经营注册地是虚假注册、检查存款账户许可证明，证明你单位备案银行账户信息虚假。

证据四：由鞍山市税务局第一稽查局、鞍山市税务局第二稽查局提供的对山东晨润达汽车制造有限公司外调检查提供的情情况说明及对你单位下游企业的回复函的证据资料，用于证明你单位业务真实性。

二、处理决定及依据

（一）你单位上述行为是《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第一项规定的禁止性行为。你单位2024年1月1日至2025年5月31日正常开具机动车销售统一发票10份，发票代码141002520076、发票号码01095249-01095258，价税合计金额：297,029.7元、税额：2,970.3元、价税合计300,000.00元的行为属于虚开发票行为。

(二) 根据《中华人民共和国发票管理办法》(2023 年修订)第三十五条第一款、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(2024 年修订)第四十二条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(中华人民共和国国务院令 第 730 号)第三条之规定, 决定移送司法机关追究其刑事责任。

(三) 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅转发国务院法制办等部门〈关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见〉的通知》(中办发〔2011〕8 号)第一条第三款的规定, 对你单位虚开增值税专用发票的行为暂不予作出行政处罚决定, 待公安机关撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免于刑事处罚后, 再决定是否给予行政处罚。

你单位若同我局在纳税上有争议, 必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保, 然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局洛阳市税务局申请行政复议。

税务机关(签章)
二〇二四年四月十五日

